

UGEL-Tocache

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



Resolución Directoral N° 001504 -2019

Tocache, 16 ABR 2019

Visto los documentos adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Jefatural N° 000876-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 26 de octubre del 2018, se reconoce como crédito devengado por concepto de 30% de Preparación de Clases y Evaluación, a partir de 1991 hasta el 25 de noviembre del 2012, a favor del docente nombrado Marco Abraham GUEVARA PINO, en cumplimiento al Expediente Judicial N° 2014-231-CA;

Que, con Informe N° 006-2018-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-DS, de fecha 18 de diciembre del 2018, la Responsable de Calculo - Deudas Sociales, hace referencia que se realizó el cálculo con la respectiva Resolución Jefatural N° 000876-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 del docente nombrado Marco Abraham GUEVARA PINO referente al 30% de Preparación de Clases y Evaluación; y a petición de la parte solicita la rectificación de la resolución ya mencionada manifestando y adjuntando boletas que hace referencia a la zona rural donde trabajo en los años 1994 de julio a diciembre, del 1995 de enero a diciembre; del 1996 de enero a abril; según el Informe Escalafonario N° 000494-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303;

Que, con Opinión Legal N° 035-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 11 de marzo del 2019, el Asesor Legal sugiere que se eleve el Informe N° 006-2018-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-DS al Despacho de Dirección para que, según sus funciones y atribuciones conferidas, emita el Acto Resolutivo declarando la Nulidad de la Resolución Jefatural N° 000876-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.30, de fecha 26 de octubre del 2018;

Que, con Memorando N° 067 -2019-GRSM-DRE/UGEL-T/D, de fecha 19 de marzo del 2019, el Director de la UGEL- Tocache, en atención a los documentos precedentes, autoriza proyectar Resolución Directoral Declarando la nulidad de la Resolución Jefatural N° 000876-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.30, de fecha 26 de octubre del 2018, en la cual reconoce como crédito devengados a favor del docente nombrado Marco Abraham GUEVARA PINO, ya que no se ha considerado para la aplicación en la hoja de cálculo las labores realizadas en zona rural los años 1994 de julio a diciembre, del 1995 de enero a diciembre; del 1996 de enero a abril; según el Informe Escalafonario N° 000494-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303;

Que, asimismo es necesario invocar el artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, que precisa sobre las Causales de Nulidad, y precisa que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho (...), en su numeral 2° indica lo siguiente "El defecto o la Omisión de alguno de sus requisitos de validez (...). Es decir la omisión contenida al no haber considerado las labores realizadas en zona rural los años 1994 de julio a diciembre, del 1995 de enero a diciembre; del 1996 de enero a abril, por tanto afecta de manera parcial la valides del Acto Administrativo en consecuencia deviene en Nulidad al contener vicios;

Que, asimismo es necesario y pertinente precisar que la Entidad se encuentra dentro del plazo establecido en nuestro ordenamiento Legal Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, para poder declarar la Nulidad de Oficio del Acto Administrativo contenido en Resolución Jefatural N° 000876-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 26 de octubre del 2018;

Que, consecuentemente a lo expresado en el numeral precedente se tendrá en consideración a lo indicado en el artículo 11° de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, que precisa sobre la Instancia Competente para declarar la Nulidad de Acto Administrativo, que en su numeral 11.2 a la letra precisa "La Nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto (...). Es decir dentro de la Entidad corresponde emitir el Acto Resolutivo declarando la Nulidad de la Resolución Jefatural N° 000876-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 26 de octubre del 2018, al Titular de la Entidad – Director de la UGEL Tocache.



001504

De conformidad con la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, Título I, Cap. II Art. 10° numeral 2; y Art 11° numeral 11.2;

SE RESUELVE:

1. DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 000876-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 26 de octubre del 2018; en la cual se reconoce como crédito devengado por concepto de 30% de Preparación de Clases y Evaluación del docente nombrado **Marco Abraham GUEVARA PINO**, por no haberse considerado las labores realizadas en zona rural los años 1994 de julio a diciembre, del 1995 de enero a diciembre; del 1996 de enero a abril, de acuerdo a la Opinión Legal N° 035-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 11 de marzo del 2019;

Regístrese y Comuníquese,

Lic. Félix Rubén SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

FRSC/DUGEL
MCD/JO
KVSG/EA-I
SVTM/DS